부동산 세법	매일학습문제	이 혁 교수	3~4월 과정 7주차 26.04.18
박문각 평택학원		☎ 031) 691 - 1972	

1. 종합부동산세법령상 주택의 과세표준 계산과 관련한 내용으로 틀린 것은?

① 대통령령으로 정하는 1세대 1주택자(공동명의 1주택자 제외)의 경우 주택에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 주택의 공시가격을 합산한 금액에서 12억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다.

② 1세대 1주택자에 대하여는 주택분 종합부동산세 산출세액에서 소유자의 연령과 주택 보유기간에 따른 공제액을 공제율 합계 100분의 80의 범위에서 중복하여 공제한다.

③ 1주택(주택의 부속토지만을 소유한 경우는 제외)과 다른 주택의 부속토지(주택의 건물과 부속토지의 소유자가 다른 경우의 그 부속토지)을 함께 소유하고 있는 경우는 1세대 1주택자로 본다.

④ 혼인으로 인한 1세대 2주택의 경우 납세의무자가 해당 연도 9월 16일부터 9월 30일까지 관할 세무서장에게 합산배제를 신청하면 1세대 1주택자로 본다.

⑤ 2주택을 소유하여 1천분의 27의 세율이 적용되는 법인의 경우 주택에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 주택의 공시가격을 합산한 금액에서 0원을 공제한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다.

2. 「종합부동산세법」상 주택에 대한 과세에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 주택분 과세표준 금액에 대하여 해당 과세대상주택의 주택분 재산세로 부과된 세액
(「지방세법」 제111조 제3항에 따라 가감조정된 세율이 적용된 경우에는 그 세율이 적용된 세액, 같은 법 제122조에 따라 세부담 상한을 적용받은 경우에는 그 상한을 적용받은 세액을 말한다)은 주택분 종합부동산세액에서 이를 공제한다.

② 종합부동산세는 금액에 관계없이 물납은 허용되지 않는다.

③ 1세대가 일반 주택과 합산배제 신고한 임대주택을 각각 1채씩 소유한 경우 해당 일반 주택에 그 주택 소유자가 과세기준일 현재 그 주택에 주민등록이 되어 있고 실제로 거주하고 있는 경우에 한정하여 1세대 1주택자에 해당한다.

④ 과세기준일 현재 주택분 재산세의 납세의무자는 종합부동산세를 납부할 의무가 있다.

⑤ 별도합산대상 토지의 경우 공시가격 합한 금액이 80억원인 자는 종합부동산세를 납부할 의무가 있다.

3. 종합부동산세법령상 종합부동산세의 부과 징수에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 관할 세무서장은 납부하여야 할 종합부동산세의 세액을 결정하여 해당 연도 12월 1일부터 12월 15일까지 부과 징수 한다.

② 종합부동산세를 신고납부방식으로 납부하고자 하는 납세의무자는 종합부동산세의 과세표준과 세액을 해당 연도 11월 16일부터 11월 30일까지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.

③ 관할 세무서장은 종합부동산로 납부하여야 할 세액이 250만원을 초과하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 세액의 일부를 납부기한이 지난 날부터 6개월 이내에 분납하게 할 수 있다.

④ 관할 세무서장은 납세의무자가 과세기준일 현재 1세대 1주택자가 아닌 경우 주택분 종합부동산세액의 납부유예를 허가 할 수 있다.

⑤ 관할 세무서장은 주택분 종합부동산액의 납부가 유예된 납세의무자가 해당 주택을 타인에게 양도하거나 증여하는 경우에는 그 납부유예 허가를 취소하여야 한다.

4.**「종합부동산세법」상 종합부동산세에 관한 설명으로 틀린 것은?**

① 종합부동산세의 납세의무자가 비거주자인 개인으로서 국내사업장이 없고 국내원천 소득이 발생하지 아니하는 종합합산과세대상 토지를 소유한 경우 그 토지 소재지를 납세지로 정한다.

② 종합부동산세를 신고납부방식으로 납부하고자 하는 납세의무자는 종합부동산세의 과세표준과 세액을 당해연도 12월 1일부터 12월 15일까지 관할세무서장에게 신고하여야 한다. 이 경우 관할세무서장의 결정은 없었던 것으로 본다.

③ 관할세무서장은 종합부동산세로 납부하여야 할 세액이 250만원을 초과하는 경우에는 그 세액의 일부를 납부기한이 경과한 날부터 6개월 이내에 분납하게 할 수 있다.

④ 납세고지서를 받은 자가 분납하려는 때에는 종합부동산세의 납부기한 이내에 종합부동산세 분납신청서를 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

⑤ 관할세무서장이 종합부동산세를 부과·징수하는 경우 납세고지서에 주택 및 토지로 구분한 과세표준과 세액을 기재하여 납부기간 개시 10일 전까지 발부하여야 한다.

정답 및 해설

1 : ④ 혼인으로 인한 1세대 2주택의 경우 납세의무자가 해당 연도 9월 16일 부터 9월 30일까지 관할 세무서장에게 합산배제를 신청과 관계없이 혼인한 날로부터 10년간은 각각 별도세대로 본다.

2 : ⑤ 별도합산대상 토지의 경우 공시가격 합한 금액이 80억원을 초과하는 자가 종합부동산세를 납부할 의무가 있다.

3 : ② 종합부동산세를 신고납부방식으로 납부하고자 하는 납세의무자는 종합부동산세의 과세표준과 세액을 해당 연도 12월 1일부터 12월 15일까지 관할 세무 서장에게 신고하여야 한다.

4 : ⑤ 관할세무서장이 종합부동산세를 부과·징수하는 경우 납세고지서에 주택 및 토지로 구분한 과세표준과 세액을 기재하여 납부기간 개시 5일 전까지 발부하여야 한다.